

[별표 3] 근신 징계 기준

징계대상행위	세부양정	단계
「형법」, 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위(법 제14조의4 제1호) 중 공무집행 방해, 성폭력 및 성추행, 방화, 상해와 폭행, 협박, 강요, 모욕과 명예훼손(교사 대상)	15일 이상 20일 이하	I
금지물품을 반입하거나 이를 제작·소지·사용·수수(授受)·교환 또는 은닉하는 행위(법 제14조의4 제4호)		
소년원·소년분류심사원의 안전 또는 질서를 해칠 목적으로 단체를 조직하거나 그 단체에 가입하거나 다중을 선동하는 행위(법 제14조의4 제3호)		
보호소년 등이 이탈을 하는 행위(규칙 제27조의2 제1호)		
보호장비, 전자장비, 그 밖의 보안시설의 기능을 훼손하는 행위(규칙 제27조의2 제3호)		
「형법」, 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위(법 제14조의4 제1호) 중 실화, 위증과 증거인멸, 과실치상, 모욕과 명예훼손(보호소년 대상), 절도	8일 이상 14일 이하	II
음란한 행위를 하거나 다른 사람에게 성적 언동 등으로 성적 수치심 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위(규칙 제27조의2 제4호)		
다른 사람에게 부당한 금품을 요구하는 행위(규칙 제27조의2 제5호)		
교육·면회·전화통화 등 다른 보호소년등의 정상적인 일과진행 또는 직원의 직무를 방해하는 행위 (규칙 제27조의2 제6호)		
문신을 하거나 이물질질을 신체에 삽입하는 등 변형시키는 행위(규칙 제27조의2 제7호)		
시설의 설비나 물품을 고의로 훼손하는 행위(규칙 제27조의2 제12호)		
지정된 생활실에 입실하기를 거부하는 등 정당한 사유 없이 직원의 직무상 지시나 명령을 따르지 아니하는 행위 (규칙 제27조의2 제15호)		
생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 자해하는 행위(법 제14조의4 제2호)	7일 이하	III
정당한 사유 없이 교육 등을 거부하거나 게을리하는 행위(법 제14조의4 제5호)		
수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 이물질질을 삼키는 행위(규칙 제27조의2 제10호)		
원내 봉사활동에 해당하는 행위를 2회 이상 반복하는 경우		

※ 법 제14조의 4 제1호의 행위중 위 징계대상행위에 규정되지 않은 행위는 사건내용에 따라 처우·징계위원회의 의결로 세부양정 및 단계를 결정한다.

※ 처우·징계위원회는 근신 징계 기준에도 불구하고 징계대상행위가 단순·우발적인 것이고, 징계대상소년이 회복적사범 프로그램에 참여하였거나 진지한 태도 변화 등 반성의 정도가 충분하고 피해자와 합의가 된 경우, 피해가 경미한 경우에는 근신 이외의 징계처분을 할 수 있다.